

专题十三 通缉悬赏通告边控措施

1、犯罪嫌疑人、被告人、罪犯逃跑，公安机关有哪些方法抓捕他们？

答：悬赏通告、通缉、边控措施、国际刑警组织发布红色通报。

2、通缉的对象是？

答、应当逮捕的犯罪嫌疑人在逃，或者犯罪嫌疑人、被告人、罪犯越狱逃跑的，可以发布《通缉令》。

3、发布悬赏通告只能用于查获犯罪嫌疑人吗？

答：不是，为发现重大犯罪线索，追缴涉案财物、证据，查获犯罪嫌疑人，可以发布《悬赏通告》。

4、需要通缉犯罪嫌疑人的，批准主体是？

答：报县级以上公安机关负责人批准。

5、需要采取边控措施的，应当按照有关规定制作《边控对象通知书》，经县级以上公安机关负责人审核后，层报哪一级公安机关批准，办理全国范围内的边控措施？

答：省级公安机关。

6、紧急情况下，需要采取边控措施的，手续如何办理？

答：县级以上公安机关可以出具公函，先向当地边防检查站交控，但应当在七日内按照规定程序办理全国范围内的边控措施。

7、需要通过国际刑事警察组织发布红色通报的，如何处理？

答：需要通过国际刑事警察组织缉捕犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯、查询资料、调查取证的，应当提出申请层报国际刑事警察组织中国国

家中心局。

8、《悬赏通告》应当写明悬赏对象的基本情况和赏金的具体数额，对吗？

答：对。

9、《通缉令》《悬赏通告》发出后，如果发现新的重要情况，可以补发通报。通报应当注明原《通缉令》《悬赏通告》的编号和日期。对吗？

答：对。

10、有关公安机关接到《通缉令》《悬赏通告》《边控对象通知书》后，应当怎么办？

答：第一、及时布置查缉。

第二、抓获犯罪嫌疑人后，应当报经抓获地县级以上公安机关负责人批准，凭《通缉令》或者相关法律文书羈押。

第三、并通知《通缉令》发布机关进行核实，办理交接手续，办案单位应当在接到通知后七日内将犯罪嫌疑人解回。

11、发布机关何时撤销《通缉令》《悬赏通告》《边控对象通知书》？

答：被通缉的犯罪嫌疑人已经自动投案、被击毙或者被抓获。

12、哪些人会被列为网上逃犯？

答：第一、已经办理了拘留或者逮捕的法律手续，缉捕时发现犯罪嫌疑人潜逃，在一个月内未能缉捕归案的，应当将收集到的准确信息通过本公安机关刑侦部门上网发布。

第二、羈押场所内正在服刑的罪犯、正在羈押的犯罪嫌疑人、被告人

脱逃的，应当在三日内将准确的缉捕信息报本公安机关刑侦部门上网发布。

第三、在侦破重大、紧急案件过程中，已确定的重大涉案犯罪嫌疑人在缉捕时已潜逃的，经设区的市一级以上公安机关负责人批准，可先将收集到的有关信息由立案地公安机关通过本公安机关刑侦部门立即上网发布，然后补办拘留、逮捕法律文书。

13、立案地公安机关对抓获的在逃人员应当认真核对，并于押解回立案地之日起多长时间内办理网上撤销手续？

答：48 小时。

专题十四 勘查（机构、人、活、记录）

1、现场勘查的工作由哪一级公安机关负责？

答：第一、刑警队、县局：县级公安机关及其派出机构负责辖区内刑事案件现场的勘验、检查；

第二、市局：对于案情重大、现场复杂的案件，可以向上一级公安机关请求支援。上级公安机关认为有必要时，可以直接组织现场勘验、检查。

第三、涉及两个县级以上地方公安机关的刑事案件现场勘验、检查，由受案地公安机关进行，案件尚未受理的，由现场所在地公安机关进行。

2、勘验现场必需有哪些人？

答：指挥员、现场勘查人员、见证人。必要时，可以邀请技术人员。

3、现场勘查的指挥员由谁担任？

答：第一、队员：侦查部门负责人指定的人员（刑侦队员）；

第二、队长：重大、特别重大案件的现场勘验、检查，由侦查部门负责人现场指挥。

第三、局长：必要时，发案地公安机关负责人应当亲自到现场指挥。

4、现场勘查人员的基本要求？

答：人数不得少于二人，此二人应当持有《刑事案件现场勘查证》。

5、现场勘查时，应当有见证人吗？

答：勘验、检查现场时，应当邀请一至二名与案件无关的公民作见证人。由于客观原因无法由符合条件的人员担任见证人的，可以用全程录音录像替代。

6、现场勘查时，必要时，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的组织下进行现场勘验、检查。这句话对吗？

答：对。

7、现场勘查都包括哪些工作？

答：现场保护、现场勘验、人身检查、尸体检查、现场访问、现场外围的搜索和追踪、电子数据的提取、侦查实验、现场分析、处理现场、复验复查等。

8、勘验、检查现场的工作步骤？

答：第一、巡视现场，划定勘验、检查范围。勘验、检查现场时，非勘验、检查人员不得进入现场。确需进入现场的，应当经现场指挥员同意，并按指定路线进出现场。

第二、按照“先静后动，先下后上，先重点后一般，先固定后提取”的原则，根据现场实际情况确定勘验、检查流程。

第三、步勘验、检查现场，固定和记录现场原始状况。

第四、详细勘验、检查现场，发现、固定、记录和提取痕迹、物证。

9、现场勘验检查工作记录有三个必须要有的组成部分？

答：《现场勘验笔录》、现场图、现场照片。必要时，有现场录像录音。

10、如果对现场进行多次勘验、检查的，在制作首次《现场勘验检查工作记录》后，逐次制作补充勘验检查工作记录。对不对？

答：对。

11、绘制现场图一定要标明案件名称、案发时间、地点，对吗？

答：绘制现场图应当符合以下基本要求：

- （1）标明案件名称，案件发现时间、案发地点；
- （2）完整反映现场的位置、范围；
- （3）准确反映与犯罪活动有关的主要物体，标明尸体、主要痕迹、主要物证、作案工具等具体位置；
- （4）文字说明简明、准确；
- （5）布局合理，重点突出，画面整洁，标识规范；
- （6）注明方向、图例、绘图单位、绘图日期和绘图人。

12、现场照相和录像。包括方位、概貌、重点部位和细目照相、录像四种。其中，对于重点部位的照相要放置比例尺，对不？

答：错，细目照相、录像应当放置比例尺。

现场照相和录像应当符合以下基本要求：

- （1）影像清晰、主题突出、层次分明、色彩真实；
- （2）清晰、准确记录现场方位、周围环境及原始状态，记录痕迹、物证所在部位、形状、大小及其相互之间的关系；
- （3）细目照相、录像应当放置比例尺；
- （4）现场照片需有文字说明。

13、勘验有尸体的现场，可以有法医参加？

答：错，应当有法医参加。

14、尸体原位检查，是什么意思？

答：移动现场尸体前，应当对尸体的原始状况及周围的痕迹、物品进行照相、录像，并提取有关痕迹、物证。

15、家属不同意，可否解剖尸体？

答：可以，为了确定死因，经县级以上公安机关负责人批准，可以解剖尸体。

16、家属不来，可否解剖尸体吗？

答：可以。

17、通知上家属了，无论来或者不来，应当在《解剖尸体通知书》上签字或者注明，如果通知不上，应当在笔录中注明？

答：对。

18、对重大、疑难、复杂的案件，可能引起争议的案件，或者死者家属无正当理由拒不到场或者拒绝签名的案件，为确保取得良好的社会效果，公安机关在进行尸体解剖、死因鉴定时，应当进行全程录音、

录像，商请人民检察院派员到场，并邀请与案件无关的第三方或者死者家属聘请的律师到场见证。对吗？

答：对。全程录音录像、检察院、律师、见证人。

19、解剖尸体的地点应当在哪里？

答：①解剖尸体应当在尸体解剖室进行。

②确因情况紧急，或者受条件限制，需要在现场附近解剖的，应当采取隔离、遮挡措施。

20、检验、解剖尸体时，应当照相、录像。对吗？

答：对的。

21、尸体处理的决定主体是？

答：现场勘验检查指挥员。

22、对已查明死因，没有必要继续保存的尸体，如何处理？

答：经县级以上公安机关负责人批准，应当立即通知死者家属领回处理。对无法通知或者通知后家属拒绝领回的，经县级以上公安机关负责人批准，可以及时处理。

对没有必要继续保存的外国人尸体，经县级以上公安机关负责人批准，应当立即通知死者家属或者所属国家驻华使馆、领事馆的官员处理。对无法通知或者通知后外国人家属或者其所属国家驻华使馆、领事馆的官员拒绝领回的，经县级以上公安机关负责人批准，并书面通知外事部门后，可以及时处理。

23、提取现场痕迹、物品，应当分别提取，分开包装，分别编号，注明提取的地点、部位、日期，提取的数量、名称、方法和提取人。对吗？

答：不对，是统一编号。

24、提取秘密级以上的文件，应当由县级以上公安机关负责人批准，按照有关规定办理，防止泄密，对吧？

答：对。

25、进行侦查实验，应当制作《呈请侦查实验报告书》，经哪一级以上公安机关负责人批准才可以实施？

答：县级。

26、侦查实验的地点在哪？

答：侦查实验一般在发案地点进行，燃烧、爆炸等危险性实验，应当

27、类同的侦查实验应当进行几次以上？

答：如条件许可，类同的侦查实验应当进行二次以上。

28、遵守法律规定，尊重民族风俗习惯，禁止一切足以造成危险、侮辱人格或者有伤风化的行为，禁止一切足以造成危险指的是不能进行爆炸等危险的实验？

答：不是。

29、进行侦查实验，应当录音、录像。对吗？

答：对的。

30、现场勘验、检查结束后，谁决定是否保留现场？

答：现场勘验、检查指挥员决定。

31、遇有哪些情形，应当对现场进行复验、复查？

答：（1）案情重大、现场情况复杂的；

（2）需要从现场进一步收集信息、获取证据的；

（3）人民检察院审查案件时认为需要复验、复查的；

（4）当事人提出不同意见，公安机关认为有必要复验、复查的；

（5）其他需要复验、复查的。

32、对人民检察院要求复验、复查的，公安机关如何处理？

答：应当复验、复查，可以通知人民检察院派员参加。

专题十五 行政强制措施 VS 刑事强制措施

1、采取强制措施的目的是什么？和处罚的关系是什么？

答：通过对涉案人或物的控制或约束，以确保社会面和诉讼的安全。

强制措施是手段，处罚是目的。

2、行政强制措施和刑事措施的种类有哪些？

答：行政强制措施有两种，一是针对人身自由的；一是针对财产的；

而刑事强制措施只针对人身自由。

3、针对人身的行政强制措施有哪些？

答：对违法嫌疑人采取保护性约束措施、继续盘问、强制传唤、强制检测、拘留审查、限制活动范围，对恐怖活动嫌疑人采取约束措施等强制措施。

4、针对财产的行政强制措施有哪些？

答：对物品、设施、场所采取扣押、扣留、查封、先行登记保存、抽样取证、封存文件资料等强制措施，对恐怖活动嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产还可以采取冻结措施。

5、实施行政强制措施前需要领导审批吗？

答：实施前须依法向公安机关负责人报告并经批准。

6、如果情况紧急来不及审批行政强制措施，如何处理？

答：（1）情况紧急，当场实施行政强制措施的，办案民警应当在二十四小时内依法向其所属的公安机关负责人报告，并补办批准手续。

（2）当场实施限制公民人身自由的行政强制措施的，办案民警应当在返回单位后立即报告，并补办批准手续。

（3）公安机关负责人认为不应当采取行政强制措施的，应当立即解除。

7、实施行政强制措施需要当事人到场吗？需要见证人吗？

答：通知当事人到场，当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径。当事人不到场的，邀请见证人到场，并在《现场笔录》中注明；

8、如果张三对行政强制措施不服，他有哪些救济权利？

答：行政复议、行政诉讼、行政赔偿。

9、实施行政强制措施，制作的现场笔录，由谁签字？

答：制作《现场笔录》，由当事人和办案民警签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中注明。当事人不在场的，由见证人和办案民警在笔录上签名或者盖章。

10、实施行政强制措施需要通知当事人的家属吗？

答：分情况，对人身采取行政强制措施的需要通知家属；对财产采取行政强制措施的不需要通知家属。

11、通知家属的方式有几种？

答：当场告知；无法当场告知的，事后立即通过电话、短信、传真等方式通知；无法通知的，不予通知。

12、通知家属的内容是什么？

答：实施强制措施的公安机关、理由、地点、期限。

13、勘验、检查时实施行政强制措施，制作勘验、检查笔录的，不再制作现场笔录，对吗？

答：对的。

14、实施行政强制措施的全程录音录像，可以替代书面现场笔录吗？

如果可以，要求全程录音录像中必不可少的两项内容是什么，并且应当对视听资料的这些关键内容和相应时间段等作文字说明？

答：可以，两种必不可少的两项是：

(1)通知当事人到场，当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径。当事人不到场的，邀请见证人到场，并在现场笔录中注明；

(2)听取当事人的陈述和申辩。

15、刑事强制措施有几种？

答：五种。分别是拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕。

16、这五种强制措施可以互相转化吗？

答：可以，根据犯罪嫌疑人的危险程度或特殊情况的出现，灵活转化。

17、在五种强制措施有适用顺序上的限制吗？比如必须先拘留再逮捕？

答：没有顺序限制，根据案件情况灵活决定。

18、犯罪嫌疑人从立案到审判，是不是一直处在强制措施中？

答：一般来说是这样的，但是也有例外。

19、提请逮捕、移送审查起诉或者检察院移送法院审判时，是否要求犯罪嫌疑人处于羁押状态？

答：不要求。只要处在强制措施之中即可。

20、羁押是什么意思？

答：人身自由被剥夺，就是羁押，我国的羁押场所为看守所、拘留所、强制戒毒所、监狱、少管所等。在审判之前，羁押地点在看守所，因此羁押表示这个人因为犯罪被拘留、逮捕，关在看守所。

21、拘传可以直接对犯罪嫌疑人适用吗？

答：对经传唤没有正当理由不到案的犯罪嫌疑人，可以拘传；也可以根据案件情况直接拘传犯罪嫌疑人。拘传的对象是已立案侦查的犯罪嫌疑人。

22、拘传的审批？

答：需要拘传的，办案部门制作《呈请拘传报告书》，并附有关材料，报县级以上公安机关负责人批准。

23、是否存在无证拘传？

答：不存在。必须持《拘传证》拘传。

24、拘传的地点可以在居委会或村委会吗？

答：不可以。必须在公安机关执法办案场所。

25、拘传的时限是？

答：拘传持续的时间每次不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，经县级以上公安机关负责人批准，拘传持续的时间不得超过二十四小时。

26、《拘传证》可以针对同一对象反复使用，对吗？

答：错误，《拘传证》一次有效，侦查终结时存入诉讼卷。如果需要再次拘传犯罪嫌疑人的，应当重新制作《拘传证》，不得以连续拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。

27、对已立案侦查的犯罪嫌疑人，具有什么情形的，可以取保候审？

答：危险小+无奈之举。

（1）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（有期以下+危险小）

（2）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（有期以上+危险小）

（3）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（病、老、孕乳+

危险小)

(4) 羁押期限届满，案件尚未办结，需要继续侦查的。(无奈)

对拘留的犯罪嫌疑人，证据不符合逮捕条件，以及提请逮捕后，人民检察院不批准逮捕，需要继续侦查，并且符合取保候审条件的，可以依法取保候审。(无奈)

28、对哪些犯罪嫌疑人，不得取保候审？有无排除情形？

答：严重+自伤自残的犯罪嫌疑人。有排除情形：人道主义+无奈。

(1) 累犯、犯罪集团的主犯；

(2) 以自伤、自残办法逃避侦查的；

(3) 严重暴力犯罪的；

(4) 其他严重犯罪的。

排除情形为：

(1) 患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

(2) 羁押期限届满，案件尚未办结，需要继续侦查的。

29、谁可以申请取保候审？

答：被羁押的犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者辩护律师申请取保候审，公安机关在收到申请后三日内作出决定并送达申请人。

30、取保候审的审批？

答：县级以上公安机关负责人。

31、取保候审最长几个月？

答：12 月。

32、12 个月的取保候审期是公安机关的时间，还是公检法取保加到一起不得超过 12 个月？

答：各阶段分别有 12 个月的取保候审的时间。

33、取保的“保”的方式有哪两种，可以同时使用吗？

答：人保和财保，不可以同时使用。

34、人保的话，保证人的条件是什么？

答：采取保证人保证方式取保候审的，保证人应当符合下列条件，并经公安机关审查同意：

①与本案无牵连；

②有能力履行保证义务；

③享有政治权利，人身自由未受到限制；

④有固定的住处和收入。

35、保证人的义务是什么？

答：①监督被保证人遵守规定；

②发现被保证人可能发生或者已经发生违反规定的行为的，应当及时向执行取保候审的公安机关报告。

36、保证人没有尽到义务，会产生什么样的责任？如果不服，该如何救济？

答：保证人未履行保证义务的，查证属实后，对保证人处一千元以上二万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

救济：3—57—57.

37、如果保证人因为主观原因或客观原因不愿再担任保证人如何处理？

答：决定取保候审的机关应当责令被取保候审人重新提出保证人或者交纳保证金，或者作出变更强制措施的决定。

38、财保的话，最低多少钱？最高多少钱？如何确定取保候审金的数额？

答：成年人最低 1000 元，未成年人最低 500 元，没有最高额的限制，具体数额应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件的性质、情节、可能判处刑罚的轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等情况确定。

39、保证金交给谁？公安机关可以收吗？

答：银行，公安机关不能收。被取保候审人或者其法定代理人、近亲属、单位凭通知书向公安机关指定银行设立的取保候审保证金专门账户，一次性交纳保证金。保证金应当以人民币交纳。

40、什么情况下保证金要没收？如果对没收保证金不服，怎么救济？

答：第一，违反取保候审期间应当遵守的规定；第二，在取保候审期间故意犯罪。在取保候审期间涉嫌重新犯罪被司法机关立案侦查的，执行机关应当暂扣其交纳的保证金，待人民法院判决生效后，决定是否没收保证金。对故意重新犯罪的，应当没收保证金；对过失重新犯罪或者不构成犯罪的，应当退还保证金。不服救济：3-57-57.

41、取保候审的执行机关是？

答：犯罪嫌疑人的居住地公安机关。居住地包括户籍所在地、经常居住地、暂住地（指的是离开户籍地，但也没有形成经常居住地的人以及港澳台人和国籍人）

42、取保候审期间执行机关的职责是什么？

答：告知、监督、报告。

关联法条：

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第九十三条 执行取保候审的派出所应当履行下列职责：

（一）告知被取保候审人必须遵守的规定，及其违反规定或者在取保候审期间重新犯罪应当承担的法律后果；

（二）监督、考察被取保候审人遵守有关规定，及时掌握其活动、住址、工作单位、联系方式及变动情况；

（三）监督保证人履行保证义务；

（四）被取保候审人违反应当遵守的规定以及保证人未履行保证义务的，应当及时制止、采取紧急措施，同时告知决定机关。

第九十四条 执行取保候审的派出所应当定期了解被取保候审人遵守取保候审规定的有关情况，并制作笔录。

43、取保候审期间被取保候审人的义务是什么？

答 （1）向被取保候审人宣读《被取保候审人义务告知书》，告知其应当遵守下列规定：

①未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；

②住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时内向执行机关报告；

③在传讯的时候及时到案；

④不得以任何形式干扰证人作证；

⑤不得毁灭、伪造证据或者串供。

（2）责令被取保候审人遵守下列一项或者多项规定的，应当告知被取保候审人：

①不得进入与其犯罪活动等关联的特定场所；

②不得与证人、被害人及其近亲属、同案犯以及与案件有关联的其他特定人员会见或者以任何方式通信；

③不得从事与其犯罪行为等相关联的特定活动；

④将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

44、人民法院、人民检察院决定的取保候审人，需要离开所居住的市、县，需要经过谁的审批？

答：人民法院、人民检察院决定取保候审的，负责执行的公安派出所在批准被取保候审人离开所居住的市、县前，应当报告所属县级公安机关征得决定机关同意。

45、取保候审违反义务的后果是什么？

答：被取保候审人在取保候审期间违反规定，已交纳保证金的，公安机关应当根据其违反规定的情节，决定没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令其具结悔过、重新交纳保证金、提出保证人，变更强制措施或者给予治安管理处罚；需要予以逮捕的，可以对其先行拘留。

46、解除取保候审的条件？

答：第一、发现不应当追究刑事责任；

第二、期满；

第三、转换成其他强制措施或者换阶段。

有下列情形之一的，取保候审自动解除，不再办理解除法律手续，但应当留存有关法律文书附卷，并告知保证人解除担保义务或者退还保证金：

①变更为监视居住、拘留、逮捕的；

②移送审查起诉后，人民检察院、人民法院重新取保候审、变更强制措施，或者沿用公安机关取保候审未到期时作出不起诉决定、生效判决的；

第四、案件结束。检察院不起诉，法院做出了生效判决或者裁定，刑罚已经开始执行。

47、检察院和法院决定取保候审，如果采用的保证金的方式，保证金交给谁？

答：交到公安机关指定银行设立的取保候审保证金专门账户。